

1501386-66.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública, sem prejuízo dos antecedentes criminais do acusado, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1501386-66.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501386-66.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FELIX GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LUCAS FELIX GONÇALVES foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 12 de abril de 2022, por volta da 19h55min, na Rua Said Saadeh, nº 83, bairro Sítio do Campo, nesta Comarca, trazia consigo e guardava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 109/110), sendo recebida a denúncia (fls. 111).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 134).

Em alegações finais (fls. 138/143 e 147/161), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa a desclassificação da imputação inicial para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 08) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 101/103).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 134), negou a prática delitiva,

aduzindo que é usuário de drogas e que, no dia dos fatos, estava consumindo drogas no local. Disse que foi abordado pelos policiais, sendo encontrados com ele quatro eppendorfs de cocaína cheios e dois vazios. Alegou que, ao visualizar os policiais, tentou se evadir e dispensar as drogas. Salientou que não tentou engolir as drogas antes da abordagem. Mencionou que não era dono das drogas posteriormente encontradas pelos policiais. Narrou que já foi internado duas vezes por conta de problemas com drogas. Aduziu que não estava traficando drogas no local. Por fim, asseverou que a denúncia feita aos policiais dizia sobre indivíduo que queria roubar residência.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Danilo, em juízo (fls. 134), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, foi informado via Copom de que o acusado estava em atitude suspeita em frente à residência do denunciante. Disse que, ao chegar no local, visualizou o réu, tendo este tentado se evadir ao notar a presença policial. Salientou que o acusado tentou ingerir cocaína no momento da abordagem, bem como dispensar drogas e quantia em dinheiro. Mencionou que o réu tentou adentrar o imóvel de seus parentes. Asseverou que o acusado estava agindo agressivamente, sendo contatado o Samu. Declarou que vizinho compareceu no local e apontou onde o réu guardava drogas. Afirmou que foram encontradas drogas escondidas em árvore, sendo estas idênticas às encontradas com o acusado. Por derradeiro, salientou que não se recorda sobre o que o réu disse sobre as drogas encontradas.

A testemunha policial Regina, em juízo (fls. 134), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, foi informada via Copom de que o réu estava em frente ao imóvel de denunciante. Contou que, ao chegar no local, o acusado tentou se evadir. Declarou que o réu dispensou quantia em dinheiro e drogas no local, bem como ingeriu entorpecente. Mencionou que o acusado tentou adentrar em seu imóvel; porém, o portão estava trancado. Asseverou que o réu tentou chutar a própria genitora no momento da abordagem. Salientou que o acusado resistiu à prisão, sendo preciso algemá-lo nas mãos e pernas. Narrou que, posteriormente, duas mulheres informaram seu parceiro sobre drogas escondidas em árvore. Afirmou que as drogas localizadas na árvore eram idênticas às encontradas com o acusado. Relatou que o acusado não disse nada no momento de sua prisão, pois estava muito agitado. Por fim, disse que não conversou com as mulheres que informaram seu parceiro sobre as drogas escondidas em árvore.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, §

2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação.

Assim sendo, considero o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; seus maus antecedentes (fls. 44); e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal. Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 45), exasperando a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante o quantum de pena aplicado e em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública, sem prejuízo dos antecedentes criminais do acusado, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j.07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu LUCAS FELIX GONÇALVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 48/53 e 130, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA